P U T U S A N

Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efendi Harahap.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Januari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Efendi Harahap ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/199/III/Res.4.2/2023/Res Narkoba;

Terdakwa Efendi Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., Irvan J.M. Simatupang, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., dan Lasma Sinambela, S.H., para Advokat yang tergabung pada “OBH YESAYA 56”, berkantor di Jl. Pembangunan No.56 Medan-Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Efendi Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Efendi Harahap berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
   - 1 (satu) buah dompet kecil.
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
   - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

   Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa, Efendi Harahap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Pukat I Gg Batu Lima Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Pukat 1 Gg Batu Lama Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikkan dan sekitar pukul 18.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa lalu saksi Hengki Ariandi Gultom mendatangi terdakwa dan mengatakan "BELI 50" lalu terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari sebuah dompet kecil dan ketika terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu kepada saksi Hengki Ariandi Gultom terdakwa langsung diamankan lalu para saksi mengamankan terdakwa dan para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi tentang kepemlikkan 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diperoleh dari UCOK (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1648/NNF/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Efendi Harahap.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Efendi Harahap adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa Efendi Harahap tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Indra Wahyudi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Kawat I Gg Impian Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Pukat 1 Gg Batu Lama Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikkan dan sekitar pukul 18.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa lalu saksi Hengki Ariandi Gultom mendatangi terdakwa dan mengatakan "BELI 50" lalu terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari sebuah dompet kecil dan ketika terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu kepada saksi Hengki Ariandi Gultom terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung diamankan lalu para saksi mengamankan terdakwa dan para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi tentang kepemlikkan 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diperoleh dari UCOK (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1648/NNF/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Efendi Harahap.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Efendi Harahap adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Bahwa terdakwa Efendi Harahap tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Petrus Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky A Gultom (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke di Jalan Pukat 1 Gg Batu Lama Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikkan;
- Bahwa benar di Jalan Pukat 1 Gg Batu Lama Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikkan dan sekitar pukul 18.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa lalu saksi Hengki Ariandi Gultom mendatangi terdakwa dan mengatakan “BELI 50” lalu terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari sebuah dompet kecil dan ketika terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu kepada saksi Hengki Ariandi Gultom terdakwa langsung diamankan lalu para saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi tentang kepemlikkan 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ;
- Bahwa berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diperoleh dari UCOK (DPO) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

2. Saksi Hengky Ariandi Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky A Gultom (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke di Jalan Pukat 1 Gg Batu Lama Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikkan;
- Bahwa benar di Jalan Pukat 1 Gg Batu Lama Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikkan dan sekitar pukul 18.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa lalu saksi Hengki Ariandi Gultom mendatangi terdakwa dan mengatakan “BELI 50” lalu terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari sebuah dompet kecil dan ketika terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu kepada saksi Hengki Ariandi Gultom terdakwa langsung diamankan lalu para saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi tentang kepemlikkan 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diperoleh dari UCOK (DPO) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali;
- Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom dan saksi Samuel Jackson Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Pukat 1 Gg Batu Lama Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikkan dan sekitar pukul 18.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa lalu saksi Hengki Ariandi Gultom mendatangi terdakwa dan mengatakan “BELI 50” lalu terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari sebuah dompet kecil dan ketika terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu kepada saksi Hengki Ariandi Gultom terdakwa langsung diamankan lalu para saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi tentang kepemlikkan 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diperoleh dari UCOK (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa sudah berteman dengan UCUK (DPO) sekitar 3 (tiga) minggu terakhir ini. Dan Terdakwa mendapatkan shabu dari UCOK (DPO) sekitar 3 (tiga) kali selama 2 (dua) minggu terakhir ini dengan rata-rata banyak 10 (sepuluh) klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menjual 1 (satu) klip kecil shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat beraa kali sudah menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) disita oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Petrus Sitepu dan saksi Hengky A Gultom (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika di Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke di Jalan Pukat 1 Gg Batu Lama Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikkan;
- Bahwa para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi tentang kepemlikkan 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diperoleh dari UCOK (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat beraa kali sudah menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Altiernatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Yusrian Alkari, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pukat 1 Gg. Batu Lima, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur menjual telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjual narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1648/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang berkesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama EFENDI HARAHAP adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur "Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi tentang kepemlikkan 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang diperoleh dari UCOK (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berteman dengan UCUK (DPO) sekitar 3 (tiga) minggu terakhir ini. Dan Terdakwa mendapatkan shabu dari UCOK (DPO) sekitar 3 (tiga) kali selama 2 (dua) minggu terakhir ini dengan rata-rata banyak 10 (sepuluh) klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menjual 1 (satu) klip kecil shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat beraa kali sudah menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang 7 (tujuh) bungkusplastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai perekonomian, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus perkelahian tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Efendi Harahap** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet kecil.
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
   - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

   Dirampas Untuk Negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis,** tanggal **27 Juli 2023,** oleh kami, **Fauzul Hamdi, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.,** dan **Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.,	**Fauzul Hamdi, S.H., M.H.,**
Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)